

АЖИЛТНУУДЫГ СУРГАХ, СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ ГЭРЭЭ

2025 оны 03-р сарын 17-ны өдөр

Дугаар21-С/2025

Улаанбаатар хот

Нэг талаас 2699877 регистрийн дугаартай “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК /цаашид “Захиалагч” гэх/, түүнийг төлөөлж захиргаа удирдлагын албаны дарга Б.Биндэрьяа, нөгөө талаас 8210403 регистрийн дугаартай “Ололт амжилтын түлхүүр” ХХК, /цаашид “Сургагч” гэх/, түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Б.Батхүү /хамтад нь “Талууд” гэх/ нар Монгол улсын Иргэний хууль, холбогдох хууль тогтоомж, “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн 2025 оны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах төлөвлөгөөг удирдлага болгон, Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн А/74 дугаар тушаалыг үндэслэн Талууд дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэ ГЭРЭЭГ байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэ гэрээний зорилго нь Сургагч нь ХАБЭА-н ажилтныг бэлтгэх үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ХАБЭА-н үйл ажиллагааг зохион байгуулахад шаардлагатай онолын мэдлэг эзэмшүүлэх, практик дадал олж авахад чиглэсэн ХАБЭА-н ажилтныг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах, Захиалагч нь сургалтын үйлчилгээний төлбөр төлөхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.
- 1.2 Гэрээний дагуу Сургагч тал Хавсралт-д заасан захиалагчийн нэр бүхий ажилтанд сургалтыг 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл танхимаар зохион байгуулах ба сургагч тал нь сургалтыг гэрээнд заасан хугацаанд мэргэжлийн өндөр түвшинд үр дүнтэй, чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
- 1.3 Нийт сургалтын үнэ нь **740,000.00 (долоон зуун дөчин мянга)** төгрөг байна.
- 1.4 Захиалагч тал нь гэрээний төлбөрийг гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш Сургагчаас ирүүлсэн анхан шатны баримтыг үндэслэн ажлын 5 хоногийн дотор Сургагчийн харилцах банк Худалдаа хөгжлийн банкны **475019734** тоот дансанд шилжүүлнэ.

ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 2.1. Захиалагч нь дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
 - 2.1.1. Энэхүү гэрээнд заасан сургалтын төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх;
 - 2.1.2. Сургалтад хамрагдах суралцагчийн мэдээллийг гаргаж өгөх, суралцагчийг сургалтад бүрэн хамрагдах боломж нөхцөлөөр хангах, сургалтын цагуудад ажлаас чөлөөлөх;
 - 2.1.3. Суралцагчийн буруутай үйлдэл, үйл ажиллагаанаас хамааран гэрээнд заасан хугацаанд сургалтад бүрэн хамрагдаж чадаагүйтэй холбоотой асуудлыг бие даан хариуцах;
 - 2.1.4. Гэрээний дагуу захиалагч талын ажилтанд сургалтын үр дүн гараагүй гэж үзсэн тохиолдолд сургалтын төлбөр болон сургалтад хамрагдсан хугацааны ажлын хөлстэй холбоотой асуудлыг өөрийн ажилтантай холбогдуулан тусдаа зохицуулна.
 - 2.1.5. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх.

2.2. Захиалагч нь дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

- 2.2.1. Сургалтыг гэрээний хугацаанд явуулахыг Сургагчаас шаардах;
- 2.2.2. Сургагч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ удаа дараа зөрчсөн, сургалт чанаргүй, үр дүнгүй явагдаж байна гэж үндэслэл бий бол гэрээг хугацаанаас нь өмнө /хугацаа тогтоолгүй/ нэг талын санаачилгаар цуцалж, хохирлоо нөхөн төлүүлэх, эсхүл сургалтын төлбөрийг гэрээ цуцалсан өдрөөс хойших хугацаанд ногдох хэсгийг буцаан шаардах;
- 2.2.3. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг сургагчаас шаардах;
- 2.2.4. Гэрээний 3.1.6-д заасан тохиолдолд захиалагч сургалтыг өөр этгээдээр заалгах эрхтэй.

ГУРАВ. СУРГАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ**3.1. Сургагч нь дараах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:**

- 3.1.1. Сургалтыг чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулах;
- 3.1.2. Сургалтад хэрэглэгдэх сургалтын материал, гарын авлагыг суралцагчид үнэ төлбөргүй өгөх;
- 3.1.3. Сургалтын стандарт шаардлагыг биелүүлж сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах.
- 3.1.4. Сургалтыг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу заах.
- 3.1.5. Сургагч нь сургалтаа зааж явуулах боломжгүй нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд нэн даруй /тухайн үед/ нь захиалагчид мэдэгдэнэ. Хэрвээ ийнхүү мэдэгдээгүй тохиолдолд сургагчийг сургалтаа явуулах бүрэн боломжтой гэж үзнэ.
- 3.1.6. Гэрээтэй холбоотой Захиалагч байгууллага, ажилтны талаар олж мэдсэн бүхий л мэдээллийг аливаа хэлбэрээр гуравдагч этгээдэд задруулахгүй байх үүрэгтэй.
- 3.1.7. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх.

3.2. Сургагч нь дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

- 3.2.1. Сургалтын төлбөрийг гэрээнд заасны дагуу хугацаанд нь нэхэмжлэн авах.
- 3.2.2. Сургалтад оролцогчийн суралцах нөхцөлийг гэрээнд заасны дагуу хангахыг Захиалагчаас шаардах.

ДӨРӨВ. ХАРИУЦЛАГА

- 4.1. Захиалагч төлбөрийг заасан хугацаанаас хойш ажлын 5 хоногийн хугацаанд бүрэн төлөөгүй бол төлөөгүй төлбөрийн дүнгээс хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд 0.05 хувийн алданги төлнө.
- 4.2. Сургагч сургалтыг хугацаанд нь явуулаагүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гэрээний үнийн дүнгийн 0.05 хувийн алданги төлнө.

ТАВ. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

- 5.1. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг Талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 5.2. Хэрэв гэрээний 5.1 дэх хэсэгт заасан замаар маргааныг шийдвэрлэж чадахгүй бол Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ЗУРГАА. ХУГАЦАА ДУУСГАВАР БОЛОХ БА ЦУЦЛАХ

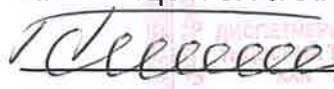
- 6.1. Энэхүү гэрээний 1.2 болон 1.3-т заасан нөхцөл биелэгдсэн болон хуульд заасны дагуу дуусгавар болно.
- 6.2. Захиалагч нь энэхүү гэрээг буюу гэрээнд дурдсан сургалтын гүйцэтгэлийг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь дор дурдсан заалтын дагуу хэдийд ч цуцалж болно:
- 6.2.1. Талууд харилцан тохиролцсон.
- 6.2.2. Сургагч нь гэрээнд заасан ажил үүргийг дурдсан хугацаанд гүйцэтгээгүй, зохих ёсоор гүйцэтгээгүй, ажилдаа хайхрамжгүй хандаж алдаа гаргасан эсхүл гүйцэтгэж чадаагүй.
- 6.2.3. Энэ гэрээний нөхцөлийг зөрчсөн.
- 6.2.4. Сургагч нь мэргэжил, ур чадварын хувьд гүйцэтгэх ажил үүрэгтээ тэнцэхгүй болсон.
- 6.2.5. Сургагч нь эрүүгийн хэрэгт сэжиглэгдсэн, шийтгэгдсэн, ёс зүйн алдаа гаргасан.
- 6.2.6. Захиалагчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болох сургагчийн буруутай үйл ажиллагаа байсан.
- 6.2.7. Аюулгүй ажиллах дүрэм журмыг биелүүлэлгүй захиалагчийн ажлын нөхцөл байдал хэвийн үйл ажиллагааг зогсоосон, тасалдуулсан, түүнд хор хохирол учруулсан.
- 6.2.8. Хууль тогтоомжид заасан бусад гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэл хийсэн.

ДОЛОО. БУСАД

- 7.1. Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 7.2. Энэхүү гэрээг 3 хувь үйлдэж Захиалагч 2 хувийг, Сургагч 1 хувийг хадгалсан нь хууль зүйн хувьд адил хүчинтэй.
- 7.3. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Талууд харилцан тохиролцож нэмэлт гэрээг бичгээр байгуулах замаар шийдвэрлэнэ.
- 7.4. Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал, гэрээг дуусгавар болгох, хугацаанаас нь өмнө цуцлах тухай мэдэгдэл болон гэрээтэй холбогдон нэг талаас нөгөө талдаа гаргаж буй аливаа санал, мэдэгдэл, хүсэлтийг бичгээр үйлдэж 10-аас доошгүй хоногийн өмнө нөгөө талдаа гэрээнд заасан хаягаар баталгаат шуудангаар эсвэл биечлэн хүргүүлснийг хүчинтэйд тооцно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:**ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:**

“ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨХХК-
ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 /Г.БАЛЖИННЯМ/

ЗУА-НЫ ДАРГА

 /Б.БИНДЭРЬЯА/

СУРГАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ОЛОЛТ АМЖИЛТЫН ТҮЛХҮҮР ХХК-
ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 /Б.БАТХҮҮ/



СЭЗА-НЫ ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
НЯГТЛАН БОДОГЧ

 /Т.БЯМБАЖАВ/

ЗУА-НЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 /Л.ГАНЗОРИГ/

ХУУЛЬЧ

 /С.НАМЧИНДОРЖ/

ГЭРЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН

 /У.ЦЭНГЭЛМАА/

ХАЯГ:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 17060 Хан-уул
дүүрэг, 3-р хороо, Чингисийн Өргөн чөлөө
Засгийн газрын XIV байр 4,5 давхар
Утас: 7004 1352, 9992 5258
Факс: 7004 3467
И-мэйл хаяг: tsengelmaa.u@ndc.energy.mn

ХАЯГ:

Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, Ногоон
нуурын гудамж, ProOne оффис, 1009
тоот
Утас: 7012 2191, 9921 2151
8996 3001
Цахим шуудан: quality@oat.mn

21-С/2025 дугаартай гэрээний Хавсралт

Сургалтад хамрагдах ажилтны мэдээлэл

Д/д	Овог, нэр	Алба	Албан тушаал	Утасны дугаар	Имэйл хаяг
1	Б.Ванчинсүрэн	ЗУА	ХАБЭА-н инженер бөгөөд Чанарын менежер	9904 7511	vanchinsuren.b@ndc.energy.mn